



DILIGENCIA DE CONSTANCIA DE HECHOS

En Arrecife, a 6 de abril de 2022, en las oficinas de la Agencia Tributaria de Arrecife, la funcionaria de Vigilancia Aduanera con NUMA extiende la presente diligencia para hacer constar:

Siguiendo instrucciones de la Inspección Financiera y Tributaria de Santa Cruz de Tenerife con objeto de buscar información sobre la titularidad y explotación del complejo de apartamentos SUN PARK, situado en la C/ Janubio nº 3 de Playa Blanca (Yaiza), se han llevado a cabo las siguientes actuaciones :

Con fecha 22 de marzo de 2022 las funcionarias de Vigilancia Aduanera con NUMA y se personan en la calle Janubio de Playa Blanca donde se encuentra el citado complejo de apartamentos SUN PARK.

El complejo se encuentra actualmente en obras, cerrado al público. Se observa la llegada de un camión de recogida de residuos de la empresa Trans agua Ges IRC , nos informan que han sido contratados por la empresa Acosta Matos.

A continuación observamos a varias personas que supervisan las obras; una de ella nos comunica que pertenece a la empresa Acosta Matos con sede en Las Palmas. Nos facilita el teléfono de la empresa para que nos pongamos en contacto con ellos y nos puedan dar más información , ya que no recuerda en este momento el nombre de la empresa anterior.

Desde la empresa Acosta Matos nos informan que han adquirido hace un mes, por adjudicación judicial, 159 apartamentos que se encontraban en explotación turística ya que la anterior empresa que explotaba el complejo se encontraba en concurso de acreedores desde hace varios años; en concreto, en el año 2012 empezó el concurso y la deuda la tenía un fondo de inversión.

Según nos informa la misma persona, la empresa Acosta Matos compró el crédito al fondo de inversión en el año 2017 pero hasta hace un mes no le fueron adjudicados judicialmente los 159 apartamentos que se encontraban en explotación con la empresa anterior. Aunque la propietaria de los mismos era una empresa llamada GIL MARER, dice que la explotación no la gestionaban a través de esta empresa sino de sucesivas empresas que fueron creando con este objeto.

**DATOS DE CONTACTO
OMITIDOS EN LA COPIA PUBLICA**



Según nos confirma, el complejo cuenta con un total de 220 apartamentos, de los cuales les han sido adjudicados judicialmente 159 en el año 2022; han comprado a particulares otros 49 y respecto a los restantes están haciendo gestiones con los actuales propietarios para una posible compra ya que, según él mismo dice, alguno de estos propietarios se niega a vender.

Nos dice también que durante los años 2017 y 2018 el dueño anterior seguía anunciando los apartamentos en Booking, cuando llegaban los turistas se encontraban con el complejo cerrado, por lo que hay múltiples denuncias por estafa ante la Policía Local de Yaiza.

No sólo han denunciado los turistas estafados sino también la presidenta de la comunidad de propietarios interpuso denuncia ante la policía porque intentó agredirla físicamente, así como el administrador de fincas que fue amenazado por unos vigilantes que puso en la entrada del complejo para impedir el acceso al mismo de cualquier persona.

Ni siquiera los propietarios de los apartamentos podían acceder al complejo, eran amenazados verbalmente por los vigilantes y, alguno de ellos, sufrió intento de agresión física.

Por último nos informan que la Sra Laura Acosta Matos, en representación de Construcciones Acosta Matos solicitó el 24-11-2021 en el Registro de Ordenación Turística del Cabildo de Lanzarote una aclaración al histórico de empresas explotadoras del complejo Sun Park.

El Cabildo emitió certificación con el siguiente resultado:

- 16-05-1991.- Apertura y clasificación a favor de Sun Park S.A. con 220 unidades y 660 plazas.
- 22-08-1996.- Cambio de titularidad a favor de Monte Lanza S.L.
- 23-02-2012.- Cambió de titularidad a favor de Monterecco Sun Park S.L., con 159 unidades y 477 plazas.
- 20-06-2014.- Cambio de titularidad a favor de la Comunidad de propietarios del complejo Sun Park (con 159 unidades y 477 plazas).

Según nos informa la Sra Acosta, Gil Marer además de ser dueño de la empresa explotadora Monterecco Sun Park era dueño de la entidad mercantil Luchy Playa Blanca SLU, propietaria de las zonas comunes y de los 159 apartamentos que han adquirido recientemente.

Además señala que aunque en el año 2014 consta un cambio de la explotación a favor de la comunidad de propietarios, en realidad lo hizo sin consentimiento de la comunidad ni de los propietarios, quienes lo denunciaron ante el Cabildo porque realmente el complejo lo seguía explotando Gil Marer, al menos hasta el año 2018.

**DATOS DE CONTACTO
OMITIDOS EN LA COPIA PUBLICA**



**DATOS DE CONTACTO
OMITIDOS EN LA COPIA PUBLICA**



**DATOS DE CONTACTO
OMITIDOS EN LA COPIA PUBLICA**



Sin nada más que hacer constar se da por terminada la presente diligencia a los efectos oportunos.

**FIRMAS Y NUMA
OMITIDOS EN LA COPIA PUBLICA**

**DATOS DE CONTACTO
OMITIDOS EN LA COPIA PUBLICA**